



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: UP/II-034-02/14-01/349

URBROJ: 354-01/14-11

Zagreb, 15. travnja 2014.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, u vijeću sastavljenom od članova: Anđelka Rukelja, zamjenika predsjednice te Darie Duždević i Rožike Gužvanj, članica, u žalbenom predmetu žalitelja Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj, OIB: 91007716831, zastupan po punomoćniku Marijanu Vešligaju iz Škrobot & partneri odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, na Dokumentaciju za nadmetanje, u otvorenom postupku javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, broj objave: 2014/S 005-0011761, predmet nabave: uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV (po grupama), naručitelja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, OIB: 13148821633, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 18/13 i 127/13) te članka 138. i članka 164. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Zahtjev naručitelja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, za odobrenjem nastavka postupka javne nabave radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi odbija se kao neosnovan.

2. Poništava se točka III.2.3. Poziva na nadmetanje u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću i točka 4.3.1. Dokumentacije za nadmetanje, u otvorenom postupku javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, broj objave: 2014/S 005-0011761, predmet nabave: uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV (po grupama), naručitelja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb.

3. Nalaže se naručitelju Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb da u roku 16 dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nadoknadi žalitelju Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj troškove ovog žalbenog postupka u iznosu od 201.320,00 kuna.

O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, objavio je 10. ožujka 2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, broj objave: 2014/S 005-0011761, predmet nabave: uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV. Naručitelj je predmet nabave podijelio na četiri grupe. Kriterij odabira je najniža cijena.

Na Dokumentaciju za nadmetanje žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave izjavio 20. ožujka 2014. godine žalitelj Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj. Podneskom zaprimljenim kod ovog državnog tijela 4. travnja 2014. godine žalitelj je uredio žalbu u smislu članka 159. Zakona o javnoj nabavi.

Žalitelj u žalbi u bitnome osporava zakonitost dijela dokumentacije za nadmetanje. Predlaže poništenje dokumentacije za nadmetanje u dijelu kojem je zahvaćena nezakonitošću. Također traži i naknadu troškova žalbenog postupka.

U odgovoru na žalbu naručitelj osporava žalbene navode u cijelosti te predlaže žalbu odbiti kao neosnovanu.

Zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave nije osnovan.

Na temelju članka 162. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj je ovom državnom tijelu dana 8. travnja 2014. godine podnio zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

Člankom 162. stavkom 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi propisano je da u slučaju izjavljene žalbe koja sprječava nastavak postupka javne nabave, nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno nastanak okvirnog sporazuma, naručitelj može postaviti zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave, sklapanja ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma za predmet ili dio predmeta nabave iz razloga: mogućeg nastanka štete koja je nerazmjerno veća od vrijednosti predmeta nabave, zaštite javnog interesa, žurnosti nabave te radi mogućeg ugrožavanja života i zdravlja ljudi ili zbog drugih ozbiljnih opasnosti ili mogućih šteta. U zahtjevu naručitelj mora dokazati ili učiniti vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj zahtjev.

Budući da su se u roku za odlučivanje o zahtjevu za nastavak postupka ostvarile pretpostavke za odlučivanje o glavnoj stvari, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Žalba je dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba je osnovana.

Žalitelj navodi da je naručitelj traženim dokazom tehničke i stručne sposobnosti iz točke III 2.3 poziva na nadmetanje i točke 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje stavio u nepovoljan položaj gospodarske subjekte koji su u istom razdoblju izvršavali ugovore za uređenje pristupnih putova, sječu raslinja i stabala te proširenje koridora dalekovoda manjeg napona od 110 kV. Dalje navodi da istu uslugu mogu obavljati i gospodarski subjekti koji pružaju uslugu sječe raslinja i stabala te proširenje koridora dalekovoda npr. 1 kV, 10 kV, 20 kV ili 35 kV te da je naručitelj propisao diskriminirajuće uvjete sposobnosti te je postupio protivno odredbi članka 9. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. Žalitelj navodi da je naručitelj jedini kojemu se moglo pružati predmetne usluge te bi predmetnu uslugu mogli pružiti jedino izvođači koji su već radili za ovog naručitelja.

Naručitelj je točkom 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje propisao da ponuditelj kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti dostavlja Popis značajnih ugovora o izvršenim uslugama. Dokazi iz ove točke dostavljaju se zasebno za svaku pojedinu grupu za koju se podnosi ponuda. Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o uslugama izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini koji sadrži iznos, datum te naziv druge ugovorne strane, naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili privatnog subjekta. Popis značajnih ugovora u privitku mora sadržavati: a) potvrdu o ispunjenom ugovoru, izdanu ili potpisanu od naručitelja, ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi ili b) potvrdu o ispunjenom ugovoru izdanu od privatnog subjekta ili c) u nedostatku dokumenta pod b) izjavu gospodarskog subjekta o uredno ispunjenom ugovoru uz dokaz da je potvrda zatražena. Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Ovim dokumentom za

dokazivanje sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je tijekom godine u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini uredno izvršio iste ili slične ugovore za uređenje trasa visokonaponskih dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV, što uključuje uređenje pristupnih putova, sječu raslinja i stabala te proširenje koridora dalekovoda, sve u vrijednosti najmanje jednakoj 50% procijenjene vrijednosti predmeta nabave za koji se podnosi ponuda, što iznosi najmanje jednako: 1) 2.400.000 kuna - ako ponuditelj podnosi ponudu za 1. grupu - PrP Osijek, 2) 3.650.000 kuna - ako ponuditelj podnosi ponudu za 2. grupu - PrP Rijeka, 3) 600.000 kuna - ako ponuditelj podnosi ponudu za 3. grupu - PrP Split, 4) 5.000.000 kuna - ako ponuditelj podnosi ponudu za 4. grupu - PrP Zagreb. Obrazloženje uvjeta: naručitelj traži dokaze u svrhu utvrđivanja sposobnosti urednog izvršenja obveza gospodarskog subjekta prema drugoj ugovornoj strani, jer želi sklopiti okvirni sporazum s iskusnim i pouzdanim ponuditeljem. Također, ukupna vrijednost izvršenih ugovora iz djelatnosti povezane s predmetom nabave koja treba biti najmanje jednaka 50% procijenjene vrijednosti nabave za grupu za koji se podnosi ponuda u ovom postupku, pokazatelj je da ponuditelj ima iskustva u djelatnosti koja je predmet ove nabave u opsegu koji je minimalno potreban za zadovoljenje zahtjeva naručitelja. Prilikom pružanja usluga na uređenju trasa dalekovodi su u normalnom pogonu tj. nalaze se pod naponom. U takvim slučajevima, sječa stabala i raslinja može ugroziti sigurnost radnika izvršitelja ili pogona dalekovoda te je potrebno iskustvo u pružanju predmetnih usluga u koridorima visokonaponskih dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV naponske razine. Usluge na uređenju trasa dalekovoda koje su predmet ove nabave zbog specifičnosti posla treba obavljati na način da se ostvari što je moguće kraće vrijeme isključenja dalekovoda u situacijama kada je isključenje neophodno, te na stručan i pouzdan način koji ne dovodi u pitanje sigurnost radnika izvršitelja i drugih eventualno nazočnih osoba i živih bića, funkcionalnost dalekovoda, te isto tako na način koji neće izazvati štetne događaje bilo koje vrste. Vrlo je važno znati činjenicu da su predmetni dalekovodi strateški važni za siguran rad elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske, pa se u slučaju potrebe moraju uključiti u pogon u što kraćem roku. Pored navedenog dokaza tehničke i stručne sposobnosti, naručitelj je točkom 4.3.2. dokumentacije za nadmetanje propisao da ponuditelj treba dokazati da za izvršenje traženog obujma pružanja usluga raspolaže s: najmanje jednim (1) inženjerom građevinarstva, najmanje jednim (1) inženjerom šumarstva, najmanje jednim (1) inženjerom elektrotehnike, najmanje dvadeset (20) djelatnika osposobljenih za rad na siguran način na poslovima održavanja površina u elektroenergetskim i visokonaponskim postrojenjima i objektima, najmanje četiri (4) osposobljena strojara za rad sa strojevima s povećanom opasnošću, najmanje petnaest (15) djelatnika osposobljenih za rad na siguran način za rukovanje motornom pilom i motornim čistačem, najmanje pet (5) djelatnika (od navedenih 15 djelatnika osposobljenih za rad na siguran način za rukovanje motornom pilom i motornim čistačem) osposobljenih za rad na visini, najmanje tri (3) djelatnika osposobljena za pružanje prve pomoći s obzirom da je riječ o uslugama koje uključuju rad s motornim pilama i građevinskom mehanizacijom koji mogu uzrokovati ozljede kao i zbog činjenice da ozljede mogu nastati uslijed blizine napona ili šumskog terena. Uz popis djelatnika treba priložiti dokaze o stručnosti i osposobljenosti (svjedodžbe, diplome i uvjerenja) izdane od ovlaštenih institucija. Nadalje, točkom 4.3.3. dokumentacije za nadmetanje naručitelj je propisao da ponuditelj treba priložiti za sve radnike koji će sudjelovati u pružanju navedenih usluga: važeći dokaz o osposobljenosti za rad na siguran način na poslovima održavanja površina u elektroenergetskim i visokonaponskim postrojenjima i objektima, izdan od ovlaštene institucije za osposobljavanje za rad na siguran način, važeći dokaz o osposobljenosti za rad na siguran način za rukovanje motornom pilom i motornim čistačem, izdan od ovlaštene institucije za osposobljavanje za rad na siguran način, važeći dokaz o osposobljenosti za rad na visini, izdan od ovlaštene ustanove za osposobljavanje radnika za rad na visini, važeći dokaz o osposobljenosti za pružanje prve pomoći, izdan od ovlaštene zdravstvene institucije. Točkom 4.3.5. dokumentacije za nadmetanje naručitelj je kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti propisao: važeći certifikat iz serije ISO 9001 ponuditelja o sukladnosti gospodarskog subjekta s normama za osiguranjem kvalitete, važeći certifikat iz serije ISO 14001 ponuditelja o sukladnosti gospodarskog subjekta s normama za upravljanje okolišem,

važeći certifikat OHSAS 18001 ponuditelja o sukladnosti gospodarskog subjekta s normama za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu.

Člankom 72. stavkom 5. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da se tehnička i stručna sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi može, ovisno o prirodi, količini, važnosti i namjeni usluga, dokazati s popisom ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, a ako je potrebno radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja naručitelj može odrediti i duže razdoblje. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Prema odredbama članka 9. stavka 2., 3., 4. i 7. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. (Narodne novine, broj 10/12, u daljnjem tekstu: Uredba), ako naručitelj određuje uvjete financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, tada mora od natjecatelja ili ponuditelja tražiti da zadovolje minimalne razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, a opseg informacija i minimalne razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti koje se zahtijevaju za određeni ugovor moraju biti vezane uz predmet nabave i razmjerne predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave. Ako naručitelj od natjecatelja ili ponuditelja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora, smatra se da je uvjet: 1. vezan uz predmet nabave, odnosno grupu predmeta nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, odnosno grupa predmeta nabave, te 2. razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedećim slučajevima: kada se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, ako njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe; kada se traži dokaz o izvršenju više ugovora, ako njihov zbrojeni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedine grupe. Iznimno od stavaka 2. do 5. ovoga članka, u opravdanim okolnostima koje moraju biti vezane uz rizike koji proizlaze iz prirode radova, usluga ili robe koji su predmet nabave, naručitelj može zahtijevati i više razine financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, pri čemu je u dokumentaciji za nadmetanje dužan obrazložiti te okolnosti.

Naručitelj je točkom 2.1.1. dokumentacije za nadmetanje odredio da predmet nabave obuhvaća: upoznavanje sa postojećom situacijom na trasama dalekovoda koje su predmet uređenja, popravak i uređenje pristupnih putova do dalekovodnih stupova u trasama koje su predmet uređenja, sječa raslinja (šikare, grmlja) i stabala, s uklanjanjem posječene drvene mase na rubove koridora i obradom prema šumskom redu, čišćenje stupnih mjesta, proširenje koridora dalekovoda na potrebnu širinu što uključuje i sječu visokih stabala na rubovima koridora s osiguravanjem smjera pada stabala i obradu prema šumskom redu, kresanje i piljenje grana i dijelova drveća u blizini vodiča pod naponom u potrebnoj dubini trase (okomito na os trase), na visini višoj od 5 metara, skupljanje, utovar i odvoz sitnog i glomaznog otpada iz trase dalekovoda na deponij, skupljanje, utovar i odvoz dijela posječenog otpadnog raslinja koje je smetnja slobodnom prolazu definiranim koridorom na deponij (ne smije se otuđivati drvena masa, posebno ona privatnih posjednika), čišćenje odvodnih kanala u trasi dalekovoda (sječa šikare, grmlja i stabala u vodotocima sa izvlačenjem do 5 m od vodotoka, utovarom i odvozom na deponij), uređenje prostora i otklanjanje svih posljedica po prostor i okoliš nastalih predmetnim radovima i uslugama, izvoditelj usluge je dužan nadoknaditi vlasnicima šume i Naručitelju sve, tijekom izvođenja radova, eventualno nastale štete a koje bi nastale greškom ili propustom Izvršitelja.

Sastavni dio dokumentacije za nadmetanje su Upute naručitelja za sječu šume ispod dalekovoda (u daljnjem tekstu: Upute), kojima je, pored ostaloga, točkom B.3. propisano da je u toku kretanja i rada zabranjeno približavanje vodičima pod naponom bilo kojim dijelom tijela, alatom ili stablom prilikom rušenja, na udaljenost manju od sigurnosnih razmaka, što iznosi: 1,2 m za napon 10 kV, 1,5 m za napon 35 kV, 2,0 m za napon 110 kV, 3,0 m za napon 220 kV i 4,0 m za

napon 400 kV, dok je točkom B.4. propisano čim je razmak između pojedinih dijelova drveća i vodiča dalekovoda, u raznim slučajevima prema sl. 1., 2. i 3. manji od propisanih u točki B.3. ovih uputa, ova drveća se svrstavaju u kategoriju kritične sječe. Točkom B.7. Uputa je propisano da se rušenje stabala i odsijecanje grana koje spada u kategoriju sječe dozvoljeno je jedino pri isključenom dalekovodu.

Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (Narodne novine, broj 88/12) su propisana pravila za sigurnost i zdravlje pri radu s električnim postrojenjima, instalacijama i opremom, čijom primjenom se otklanjaju opasnosti za sigurnost i zdravlje od djelovanja električne energije te prava i dužnosti poslodavca, radnika i drugih osoba u svezi s provedbom tih pravila. Prema odredbi članka 8. navedenog Pravilnika neelektrični radovi su radovi u blizini električnih postrojenja, poput gradnje, montaže, zemljanih radova, čišćenja, ličenja i drugog, a visoki napon je definiran kao svaki napon koji prelazi vrijednost od 1000 V za izmjeničnu i 1500 V za istosmjernu struju. Odredbom članka 79. stavka 1. navedenog Pravilnika je propisano da se građevinski i ostali neelektričarski radovi kao što su: radovi na skelama, radovi s dizalicama, građevinskim strojevima, transportnim trakama za prijevoz tereta i slično, u blizini električnih postrojenja, radovi s dugačkim metalnim ljestvama i montažnim iglama, *sječa drveća u blizini vodova*, smještaj građevinske i ostale opreme, smiju obavljati bez posebnih zaštitnih mjera protiv dodira dijelova pod naponom, odnosno prodiranja u zonu rada pod naponom u blizini dijelova postrojenja pod naponom, ako su razmaci između radnika ili primijenjenih sredstava rada i dijelova pod naponom veći od sigurnosne udaljenosti DS, prikazane u Tablici 4. iz ovog članka.

Slijedom navedenoga, naručitelj je kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti propisao da ponuditelji moraju imati određeno iskustvo u istim ili sličnim poslovima (uređenje trasa dalekovoda), na trasama visokonaponskih dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV. Ponuditelji koji imaju iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova na trasama dalekovoda nižih napona (npr. 10 kV i 35 kV) u konkretnom postupku javne nabave ne bi dokazali svoju tehničku i stručnu sposobnost. Naručitelj traženje spornog dokaza tehničke i stručne sposobnosti opravdava činjenicom da su dalekovodi, prilikom obavljanja traženih poslova, u normalnom pogonu tj. nalaze se pod naponom te u tom slučaju sječa stabala i raslinja može ugroziti sigurnost radnika izvršitelja ili pogona dalekovoda. Također naručitelj navodi da usluge na uređenju trasa dalekovoda koje su predmet ove nabave zbog specifičnosti posla treba obavljati na način da se ostvari što je moguće kraće vrijeme isključenja dalekovoda u situacijama kada je isključenje neophodno, te na stručan i pouzdan način koji ne dovodi u pitanje sigurnost radnika izvršitelja i drugih eventualno nazočnih osoba i živih bića, funkcionalnost dalekovoda, te isto tako na način koji neće izazvati štetne događaje bilo koje vrste. Međutim, naručitelj nije opravdao traženje više razine tehničke i stručne sposobnosti, sukladno odredbi članka 9. stavka 7. Uredbe. Naime, naručitelj ničim nije dokazao, te na taj način opravdao svoje traženje, da gospodarski subjekt koji je obavljao iste usluge na trasama dalekovoda nižeg napona ne raspolaže potrebnim znanjem i iskustvom za obavljanje tih istih usluga na trasama dalekovoda napona 110 kV, 220 kV i 400 kV. U konkretnom slučaju naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje ničim nije dokazao da se iste usluge na trasama dalekovoda nižih napona obavljaju na drugačiji način ili pod drugim uvjetima sigurnosti od onih na trasama dalekovoda višeg napona. Naime, sam naručitelj je propisao Upute za sječu šume ispod dalekovoda, a koje se odnose na sječu šume ispod dalekovoda napona 110 kV, 220 kV i 400 kV, ali i nižih napona odnosno Uputa se moraju pridržavati svi koji rade na sječi šume ispod dalekovoda neovisno da li se radi o dalekovodu napona 110 kV, 220 kV i 400 kV ili nižeg. U odnosu na navod naručitelja da su dalekovodi tijekom obavljanja radova u pogonu, ističe se da Upute poznaju pojam kritične sječe, a u kom slučaju je rušenje stabala i odsijecanje grana, koje spada u kategoriju kritične sječe, dozvoljeno jedini pri isključenom dalekovodu, neovisno o visini njegova napona. Naručitelj također kao opravdanje traženog dokaza navodi potrebu da se usluge obave na stručan i pouzdan način koji ne dovodi u pitanje sigurnost radnika izvršitelja i drugih eventualno nazočnih osoba i živih bića, funkcionalnost dalekovoda, te isto tako na način koji neće izazvati štetne događaje bilo koje vrste. Međutim, pored traženog iskustva na istim ili sličnim poslovima, naručitelj je kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti propisao da ponuditelj mora raspolagati određenim brojem radnika, koji posjeduju

strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo te koji, pored ostaloga, moraju imati važeći dokaz o osposobljenosti za rad na siguran način na poslovima održavanja površina u elektroenergetskim i visokonaponskim postrojenjima i objektima. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom visoki napon definira kao svaki napon koji prelazi vrijednost od 1000 V za izmjeničnu i 1500 V za istosmjernu struju. Stoga, a uvažavajući sve navedeno, kao i sam predmet nabave, detaljno propisan točkom 2.1.1. dokumentacije za nadmetanje i u Tehničkom opisu, naručitelj u konkretnom postupku javne nabave nije opravdano propisao višu razinu tehničke i stručne sposobnosti odnosno nije dokazao da se tražene usluge na trasi visokonaponskog dalekovoda ispod 110 kV razlikuju u pogledu izvođenja i sigurnosti u odnosu na iste usluge na trasi visokonaponskog dalekovoda iznad 110 kV, te je žalbeni navod ocijenjen kao osnovan.

Postupajući po službenoj dužnosti, na temelju odredbe članka 144. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede iz članka 144. stavka 2. toga Zakona, ovo državno tijelo nije utvrdilo bitne povrede koje su propisane predmetnom odredbom.

Slijedom iznesenog, na temelju odredbe članka 164. stavka 1. točke 4. Zakona o javnoj nabavi, ovo državno tijelo poništava točku III.2.3. Poziva na nadmetanje u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću i točku 4.3.1. Dokumentacije za nadmetanje, kako je gore obrazloženo te je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja. Naručitelj će u nastavku postupka objaviti izmjenu dokumentacije za nadmetanje u dijelu u kojem je zahvaćena navedenom nezakonitošću te će odrediti novi rok za dostavu ponuda koji iznosi najmanje onoliko dana koliko je preostalo od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu ponuda sukladno odredbi članak 157. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi.

Žalitelj je postavio određen zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 201.320,00 kuna i to 45.000,00 na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka, 70,00 na ime upravne pristojbe, 125.000,00 kuna na ime sastava žalbe po Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika i 31.250,00 na ime pripadajućeg PDV-a. Prema članku 170. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku. Budući da je žalba osnovana, sukladno odredbi članka 170. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi, usvaja se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 201.320,00 kuna i to 45.000,00 na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka, 70,00 na ime upravne pristojbe, 125.000,00 kuna na ime sastava žalbe po Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika i 31.250,00 na ime pripadajućeg PDV-a. Naručitelj će dužni iznos isplatiti u roku navedenom u točki 3. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.


ZAMJENIK PREDsjedNICE
Andelko Rukelj

Stranke žalbenog postupka:

1. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
2. Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman,
Ćosin potok 41, Sinj